



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 1172 DEL 22/12/2025

OGGETTO: GESTIONE DEL PROGETTO SAI ORDINARIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDOPROROGA TECNICA DEL CONTRATTO REPERTORIO 2633 DEL 29.06.2023 IN FAVORE DELLETS ARCI ROMA APS AGGIUDICATARIO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA SVOLTASI PER IL TRAMITE DELLA SUA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PA ESF15/23/SUA.



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: GESTIONE DEL PROGETTO SAI ORDINARIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO REPERTORIO 2633 DEL 29.06.2023 IN FAVORE DELLETS ARCI ROMA APS AGGIUDICATARIO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA SVOLTASI PER IL TRAMITE DELLA SUA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PA ESF15/23/SUA.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visto il Decreto del Sindaco prot.n.55 del 30/06/2025 di conferimento dell'incarico a tempo indeterminato ai sensi dell'art.50 comma 10 del D.Lgs. n.267/2000 di dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona alla Dott.ssa Manuela Colacchi a partire dal 01.07.2025;

Visto il provvedimento dirigenziale prot. 55521 del 01/10/2025 a firma della Dott.ssa Manuela Colacchi, in qualità Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, con il quale viene prorogato l'incarico di elevata qualificazione (EQ) di Responsabile del Servizio Politiche Sociali al funzionario Marco Montanari fino al 31/12/2025;

Premesso che:

- il Comune di Monterotondo è Ente Gestore del Progetto SAI Ordinario (PROG- 502-PR-3) ammesso a finanziamento del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'Asilo, con decreto del Ministero dell'Interno prot. 37847 del 13/10/2022, per n. 40 posti;

- con Determinazione RU 1207 del 20.04.2023 della SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale, la gestione del succitato progetto è stato affidato, a seguito di regolare procedura di gara ad evidenza pubblica (**PA ESF15/23/SUA**), all'ETS denominato "ARCI ROMA APS", C.F. 97065340586,
- Con Determinazione Dirigenziale n. 310 del 26.04.2025 si è provveduto ad autorizzare l'affidamento in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice dei Contratti ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice dei Contratti della Gestione della Gestione del Progetto SAI ORDINARIO del Comune di Monterotondo (PROG- 502-PR-3), ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, autorizzando la relativa stipula contrattuale in forma pubblico amministrativa dinanzi al Segretario Generale del Comune di Monterotondo, in qualità di ufficiale rogante
- si è quindi provveduto alla sottoscrizione del relativo contratto di affidamento dell'attuazione del progetto con atto Repertorio 2633 del 29.06.2023 con scadenza al 31.12.2025
- con Delibera di Giunta Comunale n. 189 del 17/06/2025 si è disposto di fornire l'indirizzo politico al Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, per il tramite del Responsabile del Servizio Politiche Sociali, di adottare tutti gli atti necessari alla presentazione della domanda di prosecuzione del progetto SAI ORDINARIO del Comune di Monterotondo (ex SPRAR ORDINARIO) per il triennio 2026/2028, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8 del D.M. 18.11.2019, secondo le modalità previste all'art. 6 comma 2 delle linee guida allegate al citato D.M;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno prot. 53671 del 03.12.2025, il Comune di Monterotondo è stato ammesso (PROG-502-PR-4) alla prosecuzione delle attività per il periodo 01 gennaio 2026 - 31 dicembre 2028 e al relativo finanziamento sulla base del piano finanziario approvato per un ammontare annuo di € 604.197,13 per un totale complessivo per il triennio pari ad € 1.812.591,39;

Rilevato che:

- i tempi tecnici necessari per l'espletamento di una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica, da affidarsi alla SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale in forza della convenzione sottoscritta con il Comune di Monterotondo, non consentono oggettivamente di pervenire all'individuazione del nuovo soggetto attuatore entro la scadenza del contratto attualmente in essere fissata al 31.12.2025;
- la continuità delle attività progettuali costituisce condizione essenziale e inderogabile ai fini del rispetto degli obblighi assunti dall'Ente Gestore nei confronti del Ministero dell'Interno, nonché per la tutela dei diritti fondamentali dei beneficiari accolti, trattandosi di un servizio ad elevato impatto sociale e caratterizzato da prestazioni continuative e non frazionabili;
- l'interruzione del servizio determinerebbe un grave pregiudizio per l'interesse pubblico, comportando l'impossibilità di garantire la continuità dell'accoglienza e i servizi essenziali alle beneficiarie del progetto SAI e relativi figli minori, nonché il rischio di perdita del finanziamento ministeriale;

Dato atto che:

- l'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023 consente la proroga tecnica del contratto esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente, quando tale proroga sia indispensabile per garantire la continuità del servizio pubblico;
- la proroga in oggetto ha carattere eccezionale, temporaneo e non discrezionale, è limitata al periodo 01 gennaio 2026 al 30-04-2026 e per un importo complessivo pari ad € 196.996,32, determinato in coerenza con le condizioni economiche del contratto originario e nel rispetto del principio di invarianza delle condizioni contrattuali;
- all'interno degli atti di gara della relativa procedura ad evidenza pubblica (PA ESF15/23/SUA) e nel contratto Repertorio 2633 del 29.06.2023 con il quale si è formalizzato l'affidamento in favore dell'ETS **ARCI ROMA APS** è stata prevista la facoltà di una proroga tecnica:
- la proroga tecnica risulta **legittima**, necessaria e conforme al quadro normativo vigente, nonché funzionale alla salvaguardia dell'interesse pubblico primario alla continuità del servizio di accoglienza SAI e al corretto utilizzo delle risorse ministeriali assegnate.

Atteso che:

- il Comune di Monterotondo procederà tempestivamente ad inoltrare una richiesta formale di presa in carico da parte della SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale della procedura di gara per l'individuazione del nuovo soggetto attuatore del Progetto SAI per il periodo 2026–2028, al fine di ridurre al minimo la durata della proroga tecnica;
- le prestazioni svolte dall'operatore economico suindicato sono state svolte, sino ad oggi, con esito positivo, nel pieno rispetto degli standard qualitativi e delle tempistiche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e la suindicata proroga tecnica, in prosecuzione dell'affidamento originario, permette di assicurare la continuità degli interventi in questione senza disfunzioni nell'erogazione degli stessi;
- la proroga in linea tecnica è prevista nell'ordinamento ed è applicabile a seguito della scadenza dei contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente nella misura e nel tempo strettamente necessari per la conclusione di tali procedure, così come previsto dall'art. 120, comma 11 del D.lgs. 36/2023, ai sensi del quale il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui a tale contratto;
- nella fattispecie ricorrono le condizioni di cui al sopracitato articolo 120, comma 11 del Codice e che pertanto si ritiene di procedere al conseguente impegno di spesa rapportato alla durata della proroga di mesi quattro di servizio, 2633 del 29.06.2023 agli stessi patti e condizioni del contratto repertorio per un totale stimato in € 196.996,32
- sono estesi al contraente gli obblighi previsti dall'art. 1, comma 17, della Legge 06/11/2012, n. 190 e del conseguente Piano Nazionale Anticorruzione

Considerato che:

- in forza della richiamata disposizione, di cui all'articolo 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile dei Servizi Sociali ha richiesto al citato affidatario la disponibilità ad una proroga tecnica per mesi 4 del servizio in oggetto, avente natura essenziale e come tale non passibile di interruzioni significative;

- che il citato operatore economico con comunicazione in data 17/12/2024 Prot.n. 93658 agli atti di ufficio, si è reso disponibile alla prosecuzione del servizio in oggetto per il periodo temporale sopra indicato, agli stessi patti e condizioni del contratto originario;
- le prestazioni svolte dal il citato operatore economico sono state svolto, sino ad oggi, con esito positivo, nel pieno rispetto degli standard qualitativi e delle tempistiche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e la suindicata proroga tecnica, in prosecuzione dell'affidamento originario, permette di assicurare la continuità degli interventi in questione senza disfunzioni nell'erogazione degli stessi,
- la proroga in linea tecnica è prevista nell'ordinamento ed è applicabile a seguito della scadenza dei contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente nella misura e nel tempo strettamente necessari per la conclusione di tali procedure, così come previsto dall'art. 120, comma 11 del D.lgs. 36/2023, ai sensi del quale il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui a tale contratto;

Dato atto che:

- la suindicata somma stimata per la proroga del contratto repertorio 2633 del 29.06.2023 agli stessi patti e condizioni per il periodo 01/01/2026 – 30/04/2026, per un totale quindi di mesi 4, trova copertura finanziaria sul capitolo di bilancio 5797.00/2026 con accertamento sul correlato capitolo dell'entrata 250.14/2026
- La somma risulta finanziata con Fondi del Ministero dell'Interno di cui al succitato decreto prot. 53671 del 03.12.2025 che si rimette in allegato.

Verificata la Regolarità Contributiva come attestata da DURC INPS_48481394, con validità al 26.03.2026, allegato al presente atto;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento asi sensi dell'art 15 del Dlgs 36/2023 e sm.i. è il Responsabile del Servizio Politiche Sociali Marco Montanari in qualità di rappresentante del progetto per l'Ente Locale, giusta delega del sindaco protempore del Comune di Monterotondo del 26.06.2025, rimessa in allegato;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267;

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la presente determinazione proposta dal Responsabile Unico del Procedimento meglio evidenziato in preambolo, che oltre a quanto sopra illustrato stabilisce:

- di autorizzare la proroga tecnica del contratto Repertorio 2633 del 29.06.2023 con il quale si è formalizzato l'affidamento della gestione del progetto SAI Ordinario del Comune di Monterotondo in favore dell'ETS **ARCI ROMA APS in quanto aggiudicatario** della procedura ad evidenza pubblica svoltasi per il tramite della SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale **PA ESF15/23/SUA**;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 36/2023

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

DETERMINA

di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

- **di fare propria** attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la presente determinazione proposta dal Responsabile Unico del Procedimento meglio evidenziato in preambolo, che stabilisce:
- **di autorizzare**, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, come previsto dall'art 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, la proroga tecnica del contratto Repertorio 2633 del 29.06.2023 in favore dell'ETS **ARCI ROMA APS** per un totale di mesi 4 dal 01.01.2026 al 30.04.2026 l'attuazione del progetto SAI Ordinario del Comune di Monterotondo (PROG-502-PR-4)
- **di dare atto** che l'importo della proroga del contratto repertorio 2633 del 29.06.2023 agli stessi patti e condizioni per il periodo 01/01/2026 – 30/04/2026 per un totale di mesi 4 è stimato in **€ 196.996,32**
- di dare atto che nell'esecuzione delle prestazioni di cui sopra dovranno essere rispettati gli standard qualitativi, le modalità e le tempistiche previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri documenti allegati alla determinazione dirigenziale sopra richiamata;
- **di accertare**, nei confronti dei debitori sotto descritti nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di **€ 196.996,32** in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di entrata di seguito precisato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Titolo/ Tipologia/ Categoria	CP / FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'	
	D.lgs.118/2011		2026	Debitore
250.14	2.0101.01 (SIOPE 2.0101.001)	CP	€ 196.996,32	Ministero dell'Interno

1. **di assumere un impegno di spesa** per la somma complessiva di **€ 196.996,32** da finanziare a carico dei capitoli di seguito indicati a favore dei Fornitori indicati a fianco di ciascun capitolo di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola ai capitoli di spesa di seguito precisato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Titolo/ Tipologia/ Categoria	CP / FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'	
	D.lgs.118/2011		2026	Creditore
5797.00	12.05.1.0104 (SIOPE 1.04.02.02.999)	CP	€ 196.996,32	Arci Roma APS C.F. 97065340586 Attuale gestore del Servizio

2. **di precisare**, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
3. **di approvare** la bozza dell'atto di sottomissione del contratto Repertorio 2633 del 29.06.2023, allegata al presente atto
4. **di precisare**, che il codice identificativo CIG della proroga tecnica è lo stesso del contratto Repertorio 2633 del 29.06.2023: CIG 9733497FCF
5. **di dare atto che il CUP è** I94H23000240001
6. **di dare atto che** il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art 15 del Dlgs 36/2023 e sm.i. è il Responsabile del Servizio Politiche Sociali Marco Montanari in qualità di rappresentante del progetto per l'Ente Locale, giusta delega del sindaco protempore del Comune di Monterotondo del 26.06.2025, rimessa in allegato;
7. **di dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1, c. 9, lett. e), della L. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;
8. **di dare** ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1, c. 9, lett. e), della L. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, Dott.ssa Manuela Colacchi, firmataria del presente provvedimento;
9. **di dare atto** che il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sul bilancio dell'Ente e di richiedere pertanto il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.147bis del D.Lgs. n.267/2000, da parte della Dirigente del Dipartimento Attività Economico Finanziarie;
1. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art 15 del Dlgs 36/2023 del Progetto in parola funzionario EQ Responsabile dei Servizi Sociali Marco Montanari, giusta delega sindacale del 26-06-2023;
2. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto necessità del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
3. ;
4. **di dare atto, altresì**, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett e) della 190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti della Responsabile Unico del Procedimento, EQ Marco Montanari della Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, la Dr.ssa Manuela Colacchi;
5. **Di dare atto che** avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Monterotondo;

6. **Di disporre** l'attuazione degli adempimenti inerenti alla pubblicazione sul portale "Amministrazione trasparente" del Comune di Monterotondo, nel rispetto del D.Lgs n.33/2013 e l'inserimento nell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012.
7. **Di disporre** la pubblicazione della presente determinazione dell'articolo 3, comma 3.3, della delibera ANAC n. 264/2023 e :
- sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013;
 - in apposita sezione del profilo del committente dell'ente sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e contratti" in ottemperanza agli adempimenti in materia di trasparenza di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023 e successive deliberazioni Anac;
 - sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti->Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013.
 -

Il Responsabile P.O.
Servizio Politiche Sociali
Marco Montanari

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Manuela Colacchi

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1383 del 14/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA
Manuela Colacchi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

MANUELA COLACCHI in data 18/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1383**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA**

Ufficio Proponente: **Servizi sociali**

Oggetto: **GESTIONE DEL PROGETTO SAI ORDINARIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDOPROROGA TECNICA DEL CONTRATTO REPERTORIO 2633 DEL 29.06.2023 IN FAVORE DELLETS ARCI ROMA APS AGGIUDICATARIO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA SVOLTASI PER IL TRAMITE DELLA SUA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PA ESF15/23/SUA.**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **22/12/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 22/12/2025